

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4785/2539

นายสิทธิพงษ์ สวรรค์ออก  
นางกาญจนา ศิริมณฑล กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 10, มาตรา 132 เดิม, มาตรา 192 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ตามสัญญาจะซื้อขายระบุว่า คู่สัญญาตกลงซื้อขายที่ดินพิพาทกันในราคาตารางวาละ 1,200 บาท และค่าบริการอีก ตารางวาละ 1,300 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท ในการจะซื้อขายนี้ โจทก์ผู้จะซื้อวางมัดจำให้จำเลยผู้จะขายไว้แล้วจำนวน 5,000 บาท จำเลยได้รับเงินมัดจำไว้ถูกต้องแล้ว โจทก์ตกลงชำระค่าที่ดินและค่าบริการที่เหลือให้แก่จำเลยเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,676 บาท ภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2526 เป็นต้นไป โจทก์ตกลงจะนำค่าที่ดินและค่าบริการชำระให้แก่จำเลยให้ครบถ้วนภายใน 7 ปี นับแต่วันทำสัญญานี้ โจทก์จำเลยได้กำหนดวันจะไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่โจทก์ชำระค่าที่ดินและค่าบริการครบถ้วนแล้ว และตอนล่างของสัญญาดังกล่าวมีบันทึกว่า รับผ่อนเงินดาวน์ (เงินมัดจำ) อีกจำนวน 15,000 บาท โดยจำเลยลงชื่อรับไว้ดังนี้ สำหรับเป็นเวลา 7 ปีที่สัญญาระบุให้โจทก์ชำระค่าที่ดินและค่าบริการให้ครบถ้วนนั้นเป็นเงื่อนไขสิ้นสุด ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 192 วรรคหนึ่ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้ คือโจทก์ในภาระหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าที่ดินและค่าบริการแก่จำเลย ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะชำระ

ค่าที่ดินและค่าบริการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายในเวลา 7 ปี ตามสัญญาเท่านั้น

โจทก์จำเลยทำสัญญาจะซื้อขาย โดยทำหลักฐานเป็นหนังสือและสัญญาในข้อ 1 ระบุเพียงว่า ราคาที่ดินและค่าบริการรวมเป็นเงิน 160,000 บาท การที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่า เงินค่าที่ดินและค่าบริการจำนวน 160,000 บาท เป็นราคาเงินสด และสัญญาข้อ 2 ก็ระบุว่าผ่อนชำระค่าที่ดินและค่าบริการ เมื่อโจทก์เลือกผ่อนชำระราคาดังกล่าว ต้องมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารต้องห้ามมิให้นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2525 โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายโดยตกลงว่าจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 78787 (แปลงที่ 90) เนื้อที่ 64 ตารางวา จากจำเลยทั้งสองในราคาตารางวาละ 1,200 บาท ค่าบริการอีกตารางวาละ 1,300 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท โจทก์ชำระเงินมัดจำและชำระค่าที่ดินและค่าบริการแก่จำเลย 58 ครั้งรวมเป็นเงิน 160,000 บาท ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 แจ้งว่า โจทก์ยังชำระเงินค่าที่ดินและค่าบริการไม่ครบ โดยต้องชำระเงินแก่จำเลยที่ 1 อีก 160,000 บาท จึงจะโอนที่ดินให้ได้ ส่วนจำเลยที่ 2 เพิกเฉย โจทก์จึงตรวจสอบปรากฏว่าโฉนดดังกล่าวมีชื่อนางสมบุรณ์สุข ดีวาจิน เป็นเจ้าของที่ดินและได้โอนขายให้จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2533 จำเลยทั้งสองปฏิเสธไม่ยอมจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญา จึงเป็นการผิดสัญญา ที่ดินพิพาทปัจจุบันราคาตาราง

วาละ 10,000 บาทจึงมีราคา 640,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 78787 (แปลงที่ 90) ให้แก่โจทก์ ถ้าไม่สามารถโอนที่ดินดังกล่าวได้ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 640,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้ทำผิดสัญญาซื้อขายเดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 78787 เป็นของนางสมบุรณ์ ดีวาจิน นางสมบุรณ์ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 78787 กับที่ดินใกล้เคียงกันอีก 145 แปลง แก่จำเลยทั้งสอง โดยยอมให้ผ่อนชำระภายใน 5 ปี เฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 78787 ให้ผ่อนชำระเดือนละ 2,000 บาท จำเลยทั้งสองนำที่ดินแปลงดังกล่าวขายให้แก่โจทก์ในราคาตารางวาละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท โจทก์ต้องชำระเป็นเงินสด หากผ่อนชำระต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่ม โดยจำเลยทั้งสองทำใบประกาศโฆษณาให้โจทก์และบุคคลทั่วไปเลือกอัตราผ่อนชำระปรากฏตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 1 โจทก์เลือกชำระเงินครั้งแรก 20,000 บาท ผ่อนชำระ 7 ปีเดือนละ 2,678 บาท เริ่มผ่อนชำระในเดือนเมษายน 2526 เรื่อยไปจนกว่าจะครบ 7 ปีโจทก์ผ่อนชำระเรื่อยมารวมเป็นเงิน 175,208 บาท แล้วหยุดผ่อนชำระ จำเลยที่ 1 ไม่เคยตกลงกับโจทก์ว่าจะขายที่ดินโดยไม่คิดดอกเบี้ยของการผ่อนชำระราคาข้อกำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ข้อ 1 เป็นการเขียนเพื่อบรรเทาที่ชำระเป็นเงินสดจำนวน 160,000 บาท แต่เนื่องจากความผิดพลาดในการเขียนสัญญาของจำเลยจึงมีช่องโหว่เช่นนี้ แต่ลูกค้าที่ซื้อที่ดินจากจำเลยทุกรายต่างทราบถึงการผ่อนชำระราคาโดยมีดอกเบี้ย โจทก์ยังชำระราคาที่ดินแก่จำเลยทั้งสองไม่ครบถ้วนขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์กับจำเลยทั้งสองทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 78787 (แปลงที่ 90) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 64 ตารางวา โดยโจทก์เป็นผู้จะซื้อและจำเลยเป็นผู้จะขาย ปรากฏตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 หลังจากนั้นโจทก์ได้ผ่อนชำระเงินมัดจำหรือเงินดาวน์ 3 งวด รวมเป็นเงิน 20,000 บาท และผ่อนชำระค่าที่ดินและค่าบริการเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,676 บาท รวม 58 งวด รวมเป็นเงิน 155,208 บาท แล้ว และราคาที่ดินพิพาทในปัจจุบันเป็นเงิน 640,000 บาท โจทก์ขอให้จำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่โอนให้อ้างว่าโจทก์ชำระค่าที่ดินไม่ครบตามสัญญา

ปัญหาวินิจฉัยในชั้นฎีกามีว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญาหรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 1 ระบุว่า ผู้จะซื้อตกลงซื้อผู้จะขายตกลงขายที่ดินโฉนดเลขที่ 78787 (แปลงที่ 90) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 64 ตารางวา ดังปรากฏในแผนที่แนบท้ายสัญญานี้ ในราคาตารางวาละ 1,200 บาท และค่าบริการอีก ตารางวาละ 1,300 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท

ข้อ 2 ในการจะซื้อขายนี้ ผู้จะซื้อวางมัดจำให้ผู้ขายไว้แล้วจำนวน 5,000 บาทผู้จะขายได้รับเงินมัดจำไว้ถูกต้องแล้ว ผู้จะขาย (ที่ถูกผู้จะซื้อ) ตกลงชำระค่าที่ดินและค่าบริการที่เหลือให้แก่ผู้จะขายเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,676 บาท ภายในวันที่ 5 ของ

ทุก ๆ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2526 เป็นต้นไป ผู้จะซื้อตกลงจะนำค่าที่ดินและค่าบริการชำระให้แก่ผู้จะขายให้ครบถ้วนภายใน 7 ปีนับแต่วันทำสัญญานี้

ข้อ 6 ผู้จะขายหรือผู้จะซื้อได้กำหนดวันจะไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้จะซื้อภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้จะซื้อชำระค่าที่ดินและค่าบริการครบถ้วนแล้ว และตอนล่างของสัญญาดังกล่าวมีบันทึกผ่อนเงินดาวน์ (เงินมัดจำ) อีกจำนวน 15,000 บาท โดยจำเลยที่ 2 ลงชื่อรับไว้ เช่นนี้ เห็นว่า ตามสัญญาดังกล่าวระบุชัดว่า ในการซื้อที่ดินรายนี้ คิดค่าที่ดินตารางวาละ 1,200 บาท และคิดค่าบริการรวมไว้อีก ตารางวาละ 1,300 บาท โดยรวมราคาทั้งหมดเป็นเงิน 160,000 บาท โจทก์วางเงินมัดจำหรือเงินดาวน์แล้ว 20,000 บาท คงผ่อนชำระค่าที่ดินและค่าบริการที่เหลือเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,676 บาท ให้ครบถ้วนภายใน 7 ปี และปรากฏว่าโจทก์ชำระค่าที่ดินและค่าบริการโดยวางมัดจำ 20,000 บาท ผ่อนชำระอีก 155,208 บาท รวมเป็นเงิน 175,208 บาท เสร็จภายใน 7 ปี โดยโจทก์ชำระเกินไปอีก 15,208 บาท จำเลยทั้งสองจึงมีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่โจทก์ภายใน 7 วัน นับแต่โจทก์ชำระค่าที่ดินและค่าบริการครบถ้วนตามสัญญาข้อ 6 ทั้งโจทก์ได้บอกกล่าวกำหนดเวลาให้จำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์แล้วการที่จำเลยทั้งสองไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้ผิดสัญญาสำหรับเงื่อนไขเวลา 7 ปี ที่สัญญาระบุให้โจทก์ชำระค่าที่ดินและค่าบริการให้ครบถ้วนนั้นเป็นเงื่อนไขเวลาสิ้นสุด ซึ่งให้สันนิษฐานไว้ด้วยว่าย่อมกำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้คือโจทก์ในภาระหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าที่ดินและค่าบริการแก่จำเลยดังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 192 วรรคหนึ่ง ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะชำระค่าที่ดินและค่าบริการให้เสร็จสิ้นภายในวันเวลาใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายในเวลา 7 ปี ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ตกลงผ่อนชำระเงินเป็นรายเดือนให้ครบภายใน 7 ปี แต่โจทก์ชำระเงินรายเดือนไม่ครบ 7 ปี จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องโอนที่ดินให้แก่โจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย นอกจากนี้เมื่อโจทก์จำเลยทั้งสองทำสัญญาจะซื้อขาย โดยทำหลักฐานเป็นหนังสือ

และสัญญาในข้อ 1 ระบุเพียงว่า ราคาที่ดินและค่าบริการรวมเป็นเงิน 160,000 บาท การที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่า เงินค่าที่ดินและค่าบริการจำนวน 160,000 บาท เป็นราคาเงินสด และสัญญาข้อ 2 ก็ระบุว่าผ่อนชำระค่าที่ดินและค่าบริการ เมื่อโจทก์เลือกผ่อนชำระราคาดังกล่าว ต้องมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร ต้องห้ามนำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงกว่าพยานจำเลยทั้งสอง ฟังได้ว่า โจทก์ชำระค่าที่ดินครบถ้วนแล้วภายในกำหนดตามสัญญา และจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 78787 (แปลงที่ 90) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่โจทก์ หากไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ได้ ให้ชำระราคาที่ดินแทนเป็นเงิน 640,000 บาทค่าขออื่นให้ยกเสีย

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |